G358国道宾阳县黎塘镇“10•16”一般道路交通事故调查报告

发布时间：2022-02-28 10:31 来源： 宾阳县应急管理局

2021年10月16日5时12分，广西弘越物流有限公司一辆营运性车辆桂AQ7826号重型特殊结构货车，在我辖区境内G358线1571公里+100米路段近），发生一起道路交通安全事故，造成一人死亡，目前死者家属赔偿事宜未达成协议，事故直接经济损失尚未确定。

根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《南宁市人民政府办公室关于调整生产安全事通知》（南府办函〔2019〕174号）的有关规定，宾阳县人民政府批准成立了由县政府办公室、县应急管理局、县交通运输局、县司法局、县总工会安局交管大队、黎塘镇政府等部门有关人员组成的G358国道宾阳县黎塘镇“10·16”一般道路交通事故调查组（以下简称事故调查组），全面负责事

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘察、调查取证、查阅有关资料和综合分析，查过、原因、人员伤亡情况，认定了事故性质，并针对事故原因和暴露出的问题提出了事故防范措施建议。

调查组认定，G358国道宾阳县黎塘镇“10·16”一般道路交通事故是一起生产经营性道路交通责任事故。

一、事故发生经过及应急处置情况

（一）事故发生经过

2021年10月16日5时12分，黄东军驾驶桂AQ7826号重型特殊结构货车沿G358国道由南宁方向往梧州方向行驶，到贵港市装载货物，行驶至G358线路段（黎塘镇超常村附近）时，因避让前方有坑洼积水路面，黄东军采取紧急制动避让，紧急避让过程中货车失控打横甩往对向车道，与对向正常行AQ7089号重型半挂牵引车牵引桂AD183挂号重型仓栅式半挂车发生碰撞，造成两车不同程度损坏及黄东军当场死亡的道路交通事故。

（二）事故应急处置情况

事故发生后桂AQ7826号重型特殊结构货车随车人员李子林立即拨打120急救中心及110指挥中心，接到事故报案后，交管大队派员先行到达现场进未造成交通中断和堵塞，未引发社会不稳定事件。

二、事故有关情况

（一）事故车辆基本情况

1、事故车辆桂AQ7826号乘龙牌LZ5182CCQM3AB，车辆所有人:广西弘越物流有限公司，2021年8月21日经公安交管部门核实获得《机动车行驶
23日向南宁市道路运输管理局申请办理了桂AQ7826车辆的《道路运输证》，运输证号:450100025957。事故发生时车辆年检有效期至2022年8月
近一次二级维护时间为2021年7月13日，有效期至2021年11月13日。2021年8月11日在中国太平洋财产保险股份有限公司广西分公司购买了车辆保
强制保险(责任保额为20万)、第三者责任保险(责任限额为100万元)，司乘人员责任险(90万元/座x3座)，驾驶员人身意外险(责任限额1000万元)有效
17日至2022年8月16日。

2、桂AQ7089号重型半挂牵引车牵引桂AD183挂号重型仓栅式半挂车、车辆所有人:宾阳县三顺运输有限责任公司，公司地址:宾阳县宾州镇鼎盛名门
面、该车投保有机动车交强险和商业险，承保公司均为:中国平安财产保险份有限公司宾阳支公司，公司地址:广西南宁市宾阳县宾州镇仁爱南路47、
车辆最近一次二级维护时间为2021年9月6日。

（二）车辆驾驶人基本情况

1、黄东军，男、38岁、汉族、户籍所在地及现住址:广西壮族自治区宾阳县洋桥镇蓬塘村委会、准驾车型:B2，从业类别：经营性道路货物运输驾
2026年6月28日，事故时驾驶桂AQ7826号重型特殊结构货车。

2、韦坚，男、39岁，汉族，户籍所在地及现住址:广西宾阳县大桥镇陈撰村委会、准驾车型:A2、事故时驾驶桂 AQ7089号重型车桂牵引车牵引桂A
式半挂车司机。

（三）道路和交通环境状况

事故现场位于G358线1571公里100米处路段(即宾阳县黎塘工业园区红绿灯路口)、肇事路段属三枝分岔路口路段，该路口北进黎塘镇工业园区，该道
西往南宁方向。该路口为有交通信号灯控制的路口，道路交通标志、标线都齐全且清晰。事故道路为沥青路面，现场路面有多处坑洼且积水，其
340cm，宽约250cm,深为22cm。事故发生当时为夜间且为小雨天气又无路灯照明，视线一般。

（四）事故企业情况

广西弘越物流有限公司成立于2015年12月4日，营业执照统一社会信用代码: 91450100MA5KAAG918;企业性质:有限责任公司（自然人投资或控股
市科德西路22号; 法定代表人:康凯;注册资金:1000万元，营业期限至2045年12月3日。企业道路经营许可证号:桂交运管许可南字450100002242，
2024年4月10日，经营范围：普通货运、货物专用运输（罐式、集装箱、冷藏保险）、大型物件运输、危险货物运输（1类、2类、3类、4类、5类、
剧毒化学品、医疗废物、危险废物）。

宾阳县三顺运输有限责任公司成立于2016年4月21日，营业执照统一社会信用代码: 91450126MA5KBWLC3P(1-1)；企业类型：有限责任公司
股）；公司地址：宾阳县宾州镇鼎盛名门华府四号楼一楼铺面；法定代表人：冯霖；注册资本：500万元整；企业道路经营许可证号:桂
450126514164，经营许可有效期至2024年7月27日；经营范围：普通货运、货物专用运输（集装箱、冷藏保险）。

（五）有关检验鉴定情况

1、桂AQ7826号重型特殊结构货车检验鉴定情况:

经委托贵港市华宝机动车服务有限公司司法鉴定所（司法鉴定机构统一社会信用代码：34450000MD8011262H）对该车进行技术鉴定，鉴定
AQ7826号重型特殊结构货车的转向系、制动系、灯光信号除事故损坏外，所检项目符合《机动车运行安全技术条件》(G37258-2017)的规定要求。（
编号：贵港华宝司鉴所【2021】痕鉴字第2384号）

2、桂AQ7089号重型半挂牵引车牵引桂AD183挂号重型仓栅式半挂车检验鉴定情况:

经委托贵港市华宝机动车服务有限公司司法鉴定所（司法鉴定机构统一社会信用代码：34450000MD8011262H）对该车进行技术鉴定，鉴定
AQ7089号重型半挂牵引车牵引桂AD183挂号重型仓栅式半挂车的转向系、制动系除事故损坏外所检项目符合《机动车运行安全技术条件》(GB72
求。灯光信号不符合《机动车运行安全技术条件》 (GB7258-2017)的规定要求。（司法鉴定意见书编号：贵港华宝司鉴所【2021】痕鉴字第2385号

死者死亡鉴定意见：

经委托广西正廉司法鉴定中心（社会信用代码：2445000058864130XB）对死者进行死亡鉴定，鉴定意见:黄东军系因道路交通事故造成胸腹
呼吸循环衰竭而死亡。

（六）事故车辆企业履职情况

广西弘越物流有限责任公司安全生产管理机构较健全，建立有安全生产制度，明确了安全生产责任；制定有安全培训制度和2021年度安全生产教育
安全生产教育和培训档案；已按要求建立及发布公司安全管理制度和操作规程；开展有隐患排查工作；已按时对事发车辆进行年检和二级维护，已安
控系统，实时监控车辆行驶状态。

宾阳县三顺运输有限责任公司安全生产管理机构较健全，建立有安全生产制度，明确了安全生产责任；制定有安全培训制度和2021年度安全生产教
立安全生产教育和培训档案；已按要求建立及发布公司安全管理制度和操作规程；开展有隐患排查工作和编制有应急预案并开展有应急演练；已按时
检和二级维护，已安排人员管理GPS监控系统，实时监控车辆行驶状态。

事故原因

（一）事故发生的原因分析

黄东军驾驶机动车行经肇事路口时未注意观察前方路况、未按照操作规范安全驾驶导致事故的发生。

（二）交管部门对当事人导致事故的过错及责任意见

1、黄东军驾驶机动车行经肇事路口时未注意观察前方路况、未按照操作规范安全驾驶，其交通行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第二
动车驾驶人应当遵守道路交通安全法律 、法规的规定，按照操作规范安全驾驶、文明驾驶。”之规定，是造成此事故发生的直接原因，单方过错造成
交通事故处理程序规定》第六十条第一款第(一)项之规定，黄东军承担此事故的全部责任。

2、韦坚驾驶机件不符合技术标准的机动车(经检验桂AQ7089号重型半挂牵引车左后转向灯无响应)、载货超过核定的载质量(该车核载总质量为490
为49200kg)，其交通行为违反《中华人民共和国道路交通安全法》第二十一条“……不得驾驶安全设施不或者机件不符合技术标准等具有安全隐患的
十八条第一款“机动车载物应当符合核定的载质量，严禁超载;……”之规定，因上述违法行为与事故的发生无因果关系，所以韦坚无此事故责任。

（三）事故直接原因

黄东军驾驶机动车行经肇事路口时未注意观察前方路况、未按照操作规范安全驾驶。

四、相关人员和单位处理建议

根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《中华
输条例》等有关法律法规，建议对G358国道宾阳县黎塘镇“10·16”一般道路交通事故相关责任人员和单位作如下处理：

黄东军，AQ7826号重型特殊结构货车驾驶员，驾驶AQ7826号重型特殊结构货车机动车上道路行驶，行经肇事路口时未注意观察前方路况、未
驾驶是造成此事故的直接原因，鉴于其在事故中死亡，建议免于处罚。

韦坚，桂AQ7089号重型半挂牵引车驾驶员，驾驶机件不符合技术标准的机动车(经检验桂AQ7089号重型半挂牵引车左后转向灯无响应)且载货
(该车核载总质量为49000kg，实载总质量为49200kg)上路行驶，因上述违法行为与事故的发生无因果关系，建议由公安交管部门另案处理。

广西弘越物流有限责任公司，安全生产管理机构较健全，建立有安全生产制度，明确了安全生产责任；制定有安全培训制度和2021年度安全生
并建立安全生产教育和培训档案；已按要求建立及发布公司安全管理制度和操作规程；开展有隐患排查工作；已按时对事发车辆进行年检和二级维护
GPS监控系统，实时监控车辆行驶状态。综上，该企业安全生产主体责任已落实到位，未发现该公司存在落实企业主体责任不到位导致本起事故发生
免于处罚。

宾阳县三顺运输有限责任公司安全生产管理机构较健全，建立有安全生产制度，明确了安全生产责任；制定有安全培训制度和2021年度安全生
并建立安全生产教育和培训档案；已按要求建立及发布公司安全管理制度和操作规程；开展有隐患排查工作和编制有应急预案并开展有应急演练；已
行年检和二级维护，已安排人员管理GPS监控系统，实时监控车辆行驶状态。综上，该企业安全生产主体责任已落实到位，未发现该公司存在落实企
导致本起事故发生的管理问题，建议免于处罚。

五、事故防范措施建议

针对该起事故暴露出的问题，为深刻吸取事故教训，进一步规范企业的安全管理和道路交通安全工作，有效防范和遏制类似事故发生。提出如下措施

(一)加强公路交通、道路运输检查管理。公安交管部门、交通运输部门要进一步加强针对省道以及其他各类道路的巡逻管控，加大对货运等重点车辆
打击不具备上路条件的车辆上路运行等各类交通违法行为，全力预防各类道路交通事故的发生。

(二)督促生产经营企业进一步落实安全生产主体责任。各镇、各行业主管部门，加大对属地企业或者直接监管行业领域的企业监管，督促指导企业进
制度，健全安全生产管理机构，全面落实企业的安全生产主体责任。

(三)加大对驾驶员的安全管理和培训教育力度。公安交管部门要加大驾驶员安全教育培训力度，严格查处各类交通违法行为，提高驾驶人员驾驶能力
出行、文明出行意识。交通运输行政主管部门要督促加强对货运车辆从业人员的安全生产教育和培训工作，要从严要求、从严考核、从严管理，保证
的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能并提升从业人员的安全操作意识和突发事件应急处置能

G358国道宾阳县黎塘镇“10·16”一般道路交通事故调查组